



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

01-01-00 - Direzione generale

01-01-09 - Direzione Area Tecnico-scientifica

01-01-09-13 - Servizio Tecnologie e gestione reti di monitoraggio meteorologico e idropluviometrico

ID Provvedimento: 1170

Oggetto: CAE S.P.A.: RICONOSCIMENTO PASSIVITÀ PREGRESSE E CONTESTUALE ISCRIZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVA SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE PREVENTIVA, CORRETTIVA E INTEGRATIVA DELLA RETE REGIONALE DI MONITORAGGIO METEOROLOGICO E IDROPLUVIOMETRICO IN TEMPO REALE. CIG 904229303E.

IL DIRIGENTE

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18.05.2006 e ss.mm.ii. della Regione Autonoma della Sardegna, che ha istituito l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna (ARPAS);

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., relativa alle norme sul procedimento amministrativo;

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e successive modificazioni e integrazioni che detta norme in materia di disciplina del personale e della organizzazione degli uffici della Regione;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTA la Determinazione della Direttrice Generale n. 51 del 20/01/2025 di adeguamento del "Regolamento Organizzativo" approvato con DDG n. 31/2015 e del "Dettaglio Organizzativo" approvato con DDG 78/2015 alle macro-gerarchie organizzative di cui all'accordo di confluenza del personale dirigente di ARPAS nel CCRL della Regione Sardegna;

VISTA la Determinazione della Direttrice Generale n. 55 del 21/01/2025 concernente "RIASSEGNAZIONE INCARICHI DIRIGENZIALI A SEGUITO DELLA



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

RICLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE DIRIGENZIALI" con la quale è stato conferito al sottoscritto dirigente l'incarico di Direttore del Servizio Tecnologie e gestione reti di monitoraggio meteorologico e idropluviometrico - Direzione Area Tecnico- Scientifica dell'ARPAS della durata di cinque anni;

VISTA la Deliberazione n. 14/49 del 25/03/2026 con la quale la Giunta Regionale ha concesso il nulla osta a questa Agenzia per l'esecutività della determinazione della Direttrice Generale n. 291 del 18/02/2026 di approvazione del Bilancio di previsione 2026-2028 e relativi allegati e Piano degli indicatori di Bilancio;

DATO ATTO della determinazione n. 2277 del 30/11/2021 con oggetto "SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE PREVENTIVA, CORRETTIVA E INTEGRATIVA DELLA RETE REGIONALE DI MONITORAGGIO METEOROLOGICO E IDROPLUVIOMETRICO IN TEMPO REALE - CIG 7567866097 - PROROGA CONTRATTUALE ANNUALITA' 2022 CIG 904229303E";

DATO ATTO del certificato di verifica di conformità e del certificato di pagamento n. 13 per lo svincolo delle ritenute dello 0,5%, trasmesso alla CAE S.p.A. (P.IVA 00533641205) dal RUP, ing. Roberto Pinna Nossai, con prot. n. 18315/2026;

DATO ATTO che a seguito di verifiche contabili è stata rilevata la mancata copertura dell'IVA, per le ritenute dello 0,5% applicate nel 2023 al Certificato di pagamento n. 11 e n. 12, per l'importo di € 644,79, in quanto in sede di riaccertamento dei residui per mero errore materiale è stato stralciato tale importo;

CONSIDERATO che il debito è sorto all'interno di una regolare procedura di gestione della spesa, con acquisizione dell'impegno e della relativa copertura finanziaria e che quindi non costituisce un debito fuori bilancio, ma una passività pregressa;

CHE

VISTA la giurisprudenza contabile di cui alla Deliberazione n. 82/2015 della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti – Regione Lombardia, confermata dalla Deliberazione n. 33/2021/PAR, della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti – Regione Sardegna, che ritiene che, in casi analoghi, si debba procedere con il riconoscimento di una "passività pregressa" o arretrata, nel caso in cui la spesa sia



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

relativa ad un precedente e regolare impegno amministrativo dal quale è poi scaturito un debito in assenza di copertura per mancanza o insufficienza dell'impegno contabile;

DATO ATTO che l'importo di € 644,79 trova la necessaria copertura finanziaria nel Bilancio in conto competenza 2026, sul Capitolo di spesa SC03.1003 ""Manutenzioni atm." – Missione 11 – Programma 01 – Azione 1, il cui stanziamento risulta essere sufficiente;

RITENUTO opportuno riconoscere quale passività pregressa l'importo di € 644,79 in favore della CAE S.p.A. (cod. 1492) al fine di consentire il pagamento dell'IVA delle ritenute applicate in sede di emissione dei certificati di pagamento menzionati;

CONSIDERATO necessario re-iscrivere l'impegno in conto competenza 2026 per l'importo di € 644,79 in favore della CAE S.p.A.

VISTO il seguente Codice Identificativo di Gara: **904229303E**;

DETERMINA

ART. 1 di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

ART. 2 di riconoscere la passività pregressa dell'importo di € 644,79 in favore della CAE S.p.A. per il pagamento dell'importo dell'IVA relativa all'importo di € 2.930,85 di cui la ritenuta dello 0,5% del CP 11 e CP 12 sopraindicati;

ART. 3 di assumere l'impegno di spesa dell'importo di € 644,79 a valere sul Capitolo SC03.1003 ""Manutenzioni atm." – Missione 11 – Programma 01 – Azione 1 del Bilancio in corso in favore della CAE S.p.A., con sede legale in via Colunga n. 20 – San Lazzaro di Savena (BO), P.IVA. 00533641205, Codice Fiscale 01121590374 - **CIG 904229303E**, per il pagamento dell'importo dell'IVA di cui la ritenuta dello 0,5% menzionata.

La presente determinazione è trasmessa al Servizio Ragioneria e Finanze per gli adempimenti di competenza.

La presente determinazione sarà pubblicata nell'albo pretorio on-line del sito web istituzionale.

Il Direttore del Servizio



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

Roberto Pinna Nossai



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

Capitolo	Centro di Responsabilità	Data Scadenza	Causale	Importo	Descrizione Fornitore	Codifica PCF	CIG
SC03.1003	00.01.01.00	22/05/2026	RICONOSC. PASSIV. PREGRESSE MANUT. RETE IDR.	644,79	CAE S.P.A.	U.1.03.02.09.004	904229303E

Riassunto dei dati finanziari

	SC03.1003	TOTALE
2026	644,79	644,79
TOTALE	644,79	644,79

Istruttore Pratica:

ROMINA CANU

DONATELLA ZICCHEDDU